

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2493/2535	นางเขียน บุณนาค	โจทก์
	นางอารี บุณนาค	ผู้ร้อง
	ผู้ร้องสอด	ผู้ร้อง
	นางดวงแข วิโรจน์เพ็ชร	ผู้ร้อง
	นายจารุพันธ์ บุณนาค กับพวก	จำเลย
	นางอารี บุณนาค ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีระงับการจ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้แก่ทายาทของ เจ้ามรดกไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 79) ส่วนจำเลยทั้งหกและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

คดีสืบเนื่องจากศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายืนให้เพิกถอน การโอนที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 6 ให้ จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ร่วมกันแบ่งที่ดินมีโฉนดหลายรายการแก่โจทก์และผู้ร้องสอด กับให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าขาดประโยชน์ ในที่ดินเป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แบ่งสินสมรระหว่าง โจทก์กับนายเดือน บุณนาค เจ้ามรดกออกเป็น 3 ส่วน ให้แก่โจทก์ 1 ส่วน อีก 3 ส่วนเป็นมรดกของนายเดือนให้นำมาแบ่งแก่โจทก์ ผู้ร้องสอด จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คนละ 1 ส่วน หากแบ่งไม่ได้ให้

ประมุขกันในระหว่างคู่ความ หากไม่ตกลง กันให้ขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งกัน
ตามส่วน โจทก์ได้นำ เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินในคดีนี้ออกขายทอดตลาด

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนส่วน โดยอ้างว่าผู้ร้องเป็นภรรยาของเจ้ามรดกมีส่วนเป็น
เจ้าของทรัพย์ที่โจทก์นำยึดถึงหนึ่งและยังมีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาทจากส่วน
ที่เป็นทรัพย์มรดกด้วย

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 74,73)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาศาลอุทธรณ์มี
คำสั่งให้ระงับการจ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้ถึงหนึ่งในระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 38,55)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้ระงับการจ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้ถึงหนึ่งใน
ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว ให้ระงับการจ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้ถึงหนึ่งใน
ระหว่างฎีกา

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ